

Umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta indywidualnego (B2C)

nr _____

Zawarta pomiędzy Klientem/Klientami (dalej Klient)

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

PESEL (Klient 1)

Imię i nazwisko

PESEL (Klient 2)

Adres zamieszkania/siedziby

Adres korespondencyjny

Adres miejsca montażu

Adres e-mail

Numer telefonu

a wykonawcą

IdeaSol – marka handlowa firmy Marketing i Promocja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Złota 23/316, 25-015 Kielce, spółką wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001056549, numer NIP: 9592065468, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł,

reprezentowaną przez: _____

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z opcjonalnymi urządzeniami dodatkowymi, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikiem technicznym.
2. Zakres instalacji obejmuje następujące komponenty:

IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl



Instalacja fotowoltaiczna:

☐ sieciowy ☐ hybrydowy ☐ mikroinwertery ☐ własny klienta

Łączna moc instalacji:

Typ inwertera

Marka i model panela:

Marka i model inwertera

Moc pojedynczego modułu:

Moc inwertera

☐ Blacha; ☐ Dachówka ceramiczna; ☐ Grunt; ☐ Wiata; ☐ Dach płaski (papa/membrana);
Posadowienie instalacji:

Urządzenia dodatkowe

☐ Magazyn energii

Marka:

Model:

Pojemność (w kWh):

☐ Optymalizatory zacielenia

☐ Backup – pełne samoczynne zasilanie awaryjne z magazynu energii

☐ EMS (Energy Managment System)

Usługi dodatkowe

☐



IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

§ 2. Zakres prac i obowiązki Wykonawcy

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a. przygotowania dokumentacji na którą składa się projekt i koncepcja montażu instalacji,
 - b. dostarczenia urządzeń,
 - c. montażu instalacji,
 - d. podłączenia i uruchomienia systemu,
 - e. konfiguracji falownika i systemu monitoringu,
 - f. wykonania zgłoszenia instalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),
 - g. przekazania dokumentacji powykonawczej,
 - h. szkolenia Klienta w zakresie obsługi instalacji.
 - i. po wcześniejszym ustaleniu i zapisaniu w umowie jako usługa dodatkowa, do przygotowania dokumentacji oraz złożenia stosownych wniosków związanych z możliwością uzyskania przez Klienta dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności w ramach programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub inne instytucje wspierające odnawialne źródła energii, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 - i. decyzje organów lub instytucji dotyczące przyznania, odmowy przyznania lub wysokości dofinansowania,
 - ii. zmianę zasad programów dotacyjnych,
 - iii. zakończenie, zawieszenie lub wyczerpanie środków w programach dotacyjnych,
 - iv. brak możliwości złożenia wniosku wynikający z niedostarczenia przez Klienta wymaganych informacji lub dokumentów,
 - v. brak spełnienia przez Klienta warunków wymaganych do uzyskania dofinansowania.
2. W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzi:
 - a. modernizacja instalacji elektrycznej budynku,
 - b. prace budowlane i konstrukcyjne wykraczające poza standardowy montaż,
 - c. naprawa pokrycia dachowego (chyba, że będzie ona wymagana z winy Wykonawcy),
 - d. doprowadzenie internetu do urządzeń,
 - e. prace ziemne (chyba że ustalono inaczej).
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zastosowania innych komponentów o parametrach nie gorszych od komponentów wymienionych w umowie, w przypadku ich niedostępności lub rażących opóźnień w łańcuchach dostaw, które wpłynęłyby negatywnie na termin realizacji.
4. Zastrzega się, że zmiana komponentów o których mowa w § 2. pkt 3. powyżej, nie uprawnia Wykonawcy do podwyższenia kwoty należnego mu wynagrodzenia.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi montażu instalacji podmiotom trzecim z którymi Wykonawca prowadzi współpracę, pozostając jednocześnie gwarantem jakości montażu.
6. W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania dodatkowych prac niewchodzących w zakres określony niniejszą Umową, w szczególności dotyczących modernizacji instalacji elektrycznej, wykonania dodatkowych zabezpieczeń, uziemienia, przebudowy rozdzielni elektrycznej lub wzmocnienia konstrukcji montażowej, ich wykonanie wymaga odrębnej akceptacji Klienta i może wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że funkcja zasilania awaryjnego (Backup), jeżeli została przewidziana w Umowie, nie stanowi zasilania bezprzerwowego typu UPS. W trakcie zaniku napięcia sieciowego mogą wystąpić chwilowe przerwy w zasilaniu powodujące restart części urządzeń elektrycznych. Zakres działania systemu awaryjnego może obejmować wyłącznie wybrane obwody budynku, zgodnie z ustaleniami technicznymi Stron.
8. Wszelkie przedstawiane Klientowi prognozy uzysków energii elektrycznej mają charakter wyłącznie szacunkowy i informacyjny. Faktyczna produkcja energii zależy w szczególności od warunków atmosferycznych, stopnia nasłonecznienia, temperatury, zacielenia, sposobu użytkowania instalacji oraz parametrów sieci elektroenergetycznej, wobec czego Wykonawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego poziomu produkcji energii lub oszczędności.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy i forma płatności przez Klienta

1. Na wynagrodzenie Wykonawcy składają się następujące elementy:

Element umowy	Cena brutto	Cena brutto po rabatach
Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem wraz z urządzeniami dodatkowymi określonymi w §1 niniejszej umowy		
Magazyn energii wraz z montażem		
System zarządzania energią (EMS)		



IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

Zasilanie awaryjne budynku z magazynu energii (Backup) wraz z montażem		
Usługi dodatkowe wymienione w §1 niniejszej umowy		

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po rabatach przyznanych Klientowi wynosi _____ zł brutto, (słownie

_____).

2. Klient dokonuje płatności według jednego z wariantów:

Wariant 1 – środki własne:

☐ Płatność ze środków własnych Klienta

- zaliczka: _____ zł płatna w terminie do: _____.
- płatność końcowa: _____ zł brutto, w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu montażu.

Wariant 2 – finansowanie zewnętrzne:

☐ Płatność ze środków pozyskanych od partnera finansowego Wykonawcy (Bank, instytucja finansująca)

- wkład własny Klienta: _____ zł, w tym zaliczka w kwocie _____ zł,
płatna w terminie do _____.
- pozostała część finansowana przez instytucję finansową
- Jeżeli umowa z instytucją finansującą nie stanowi inaczej, kwota kredytu uruchamiana jest na rachunek wykonawcy dopiero po zakończeniu montażu.

1. W przypadku finansowania:

- 1) realizacja może być uzależniona od pozytywnej decyzji kredytowej,
- 2) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje instytucji finansowych.
2. Klient dokonuje płatności zaliczki oraz wynagrodzenia końcowego bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy prowadzony przez mBank S.A. o numerze **92 1140 2004 0000 3602 8410 2101**, każdorazowo w tytule przelewu podając numer umowy lub (w przypadku płatności końcowej) numeru faktury.
3. Strony ustalają, że instalacja pozostaje własnością Wykonawcy do czasu uiszczenia przez Klienta wszelkich płatności składających się na wynagrodzenie Wykonawcy. Klient zobowiązuje się jednocześnie do niezbywania, obciążania i nieuniemożliwiania dostępu do instalacji przez przedstawicieli Wykonawcy do momentu uregulowania całkowitej kwoty wynagrodzenia.



IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

§ 4. Termin realizacji

1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, termin realizacji zakresu umowy wynosi do 30 dni poczynając od daty zaksięgowania zaliczki na rachunku wykonawcy.
2. Termin wskazany w punkcie 1. powyżej może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych bezpośrednio od wykonawcy do których należy zaliczyć:
 - a. działanie siły wyższej, przez co rozumie się kataklizmy, konflikty zbrojne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b. opóźnienia dostaw niezależne bezpośrednio od Wykonawcy wywołane sytuacjami nadzwyczajnymi,
 - c. warunki atmosferyczne uniemożliwiające montaż elementów instalacji w sposób bezpieczny dla pracowników/współpracowników Wykonawcy,
 - d. opóźnienia po stronie instytucji i podmiotów niezależnych, takich jak operatorzy sieci dystrybucyjnej, instytucje i organy państwowe (np. Państwowa Straż Pożarna, konserwator zabytków),
 - e. niedostarczenie przez Klienta dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji umowy,
 - f. utrudnianie lub opóźnianie realizacji umowy przez klienta, w szczególności przez uniemożliwianie dostępu do miejsca montażu,
 - g. zatajanie przez Klienta informacji faktycznych dotyczących miejsca montażu, które mają wpływ na jego terminową i bezpieczną realizację.
3. Do wydłużenia lub odroczenia terminu realizacji może dojść również za zgodą obu stron umowy. Wówczas konieczne jest sporządzenie odpowiedniego porozumienia.
4. Montaż uważa się za zakończony w momencie podpisania przez Klienta protokołu odbioru instalacji.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania dodatkowych prac, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do ich wykonania oraz dostawy wymaganych materiałów lub urządzeń.

§ 5. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do:
 - a. udostępnienia miejsca montażu pracownikom/współpracownikom Wykonawcy,
 - b. zapewnienia dostępu do energii elektrycznej w miejscu montażu,
 - c. przygotowania instalacji elektrycznej budynku (jeśli wymagane),
 - d. terminowej płatności,
 - e. dostarczenia wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,
 - f. podpisania wymaganych pełnomocnictw, niezbędnych do realizacji umowy.
2. Klient potwierdza, iż ma świadomość, że w przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów lub pełnomocnictw o których mowa w pkt 1. powyżej, przejmuje na siebie odpowiedzialność dopełnienia odpowiednich formalności, co nie uprawnia go do wydłużenia/opóźnienia terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Klient oświadcza, że miejsce montażu instalacji, w szczególności dach, konstrukcja budynku oraz instalacja elektryczna, znajdują się w stanie technicznym umożliwiającym prawidłowy i bezpieczny montaż instalacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte budynku, dachu lub istniejącej instalacji elektrycznej, które nie były możliwe do stwierdzenia przed rozpoczęciem prac montażowych.
4. Klient wyraża zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej miejsca montażu oraz wykonanej instalacji, w celach dowodowych, serwisowych, projektowych oraz marketingowych, bez ujawniania danych osobowych Klienta ani dokładnego adresu nieruchomości.
5. W przypadku montażu instalacji na dachu pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową Klient przyjmuje do wiadomości, że podczas prowadzenia prac montażowych może dojść do uszkodzenia pojedynczych elementów pokrycia dachowego, pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych dachówek, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta odpowiedniego zapasu dachówek znajdujących się na miejscu montażu. W przypadku braku dostępności dachówek po stronie Klienta, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wymiany elementów identycznych pod względem modelu, koloru lub stopnia zużycia.

§ 6. Gwarancja jakości montażu oraz gwarancja na zainstalowane komponenty instalacji

1. Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na jakość montażu.
2. Urządzenia objęte są gwarancją producenta.
3. Gwarancja producenta realizowana jest za pośrednictwem Wykonawcy lub dystrybutora sprzętu.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń mechanicznych,
 - b. przepięć i wyładowań atmosferycznych,
 - c. ingerencji osób trzecich,



IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

d. nieprawidłowej eksploatacji przez Klienta.

5. Szczegółowe warunki gwarancji Wykonawcy zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 7. Pełnomocnictwa

1. Klient może udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do:
 - a. zgłoszenia instalacji do właściwego terytorialnie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),
 - b. zgłoszenia instalacji do właściwego terytorialnie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (jeśli wymagane),
 - c. innych formalności administracyjnych, np. pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych, jeżeli tak ustalono.
2. W przypadku nieudzielenia któregośkolwiek z pełnomocnictw, Klient zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za realizację związanych z tym formalności, co nie uprawnia go do opóźnienia montażu lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych jest Wykonawca.
2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, kontaktu oraz zgłoszeń formalnych, a także do celów marketingowych, jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
3. Dane mogą być przekazywane OSD, oraz instytucjom finansującym a także jeżeli to niezbędne do realizacji umowy - instytucjom i organom państwowym.
4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana, rozwiązanie umowy, odstąpienie, wypowiedzenie – wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Klient zobowiązuje się, że w przypadku rezygnacji z realizacji Umowy po upływie przysługującego mu terminu na odstąpienie od Umowy, określonego w Załączniku nr 1, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionym i udokumentowanym kosztom związanym z przygotowaniem realizacji Umowy, w tym kosztom projektowym, logistycznym, administracyjnym oraz zamówionych komponentów, powiększonym o 10% tytułem kosztów organizacyjno-administracyjnych.

§ 10. Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
- Załącznik nr 2 – Warunki gwarancji montażu i obsługi serwisowej
- Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu i Administratorze Danych Osobowych
- Załącznik nr 4 – Formularz techniczny do umowy instalacji

Przedstawiciel wykonawcy

Klient (1)

Klient (2)



IdeaSol

ul. Żłota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta Indywidualnego

POUCZENIE O PRAWIE O ODSTĄPIENIU DO UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Szanowni Państwo,

w związku z przysługującym Państwu prawem, mogą Państwo odstąpić od niniejszej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy w terminie do 14 dni od dnia jej podpisania lub – w przypadku, gdy do podpisania umowy doszło podczas nieumówionej wcześniej wizyty przedstawiciela IdeaSol Sp. z o. o. – w ciągu 30 dni od jej podpisania. Od Państwa zależy decyzja, czy zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, czy przyspieszyć realizację niniejszej umowy, zrzekając się jednocześnie prawa do odstąpienia.

Umowa, której dotyczy niniejszy załącznik została zawarta podczas wizyty w Państwa domu/siedzibie, a wizyta ta **była/nie była*** wcześniej umówiona z osobą nas reprezentującą.

W przypadku wizyty wcześniej umówionej mogą Państwo wybrać jeden z dwóch poniższych wariantów realizacji umowy:

☐ WARIANT 1A	- rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę w terminie przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. Wybór niniejszego wariantu oznacza żądanie rozpoczęcia realizacji Umowy przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy oraz przyjęcie do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu realizacji usługi, Klient może zostać zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Mogą Państwo: • odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia lub do rozpoczęcia realizacji umowy w zależności od tego co będzie miało miejsce wcześniej – bezkosztowo, • odstąpić od umowy po rozpoczęciu realizacji umowy, ale do momentu wykonania pierwszej czynności technicznej, która skutkowałą będzie trwałym przyłączeniem jakiegokolwiek elementu instalacji w miejscu montażu – wówczas Wykonawca może zażądać zapłaty za świadczenia spełnione do czasu odstąpienia (np. koszty transportu sprzętu i dojazdu ekipy monterskiej, koszty zamówienia i magazynowania sprzętu itp.)
☐ WARIANT 1B	- rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę w terminie po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy, czyli z zachowaniem pełnego wynikającego z przepisów prawa okresu odstąpienia – bezkosztowo.

Odstąpienie uznaje się za skuteczne w momencie jego prawidłowego dostarczenia do Wykonawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (zalecany) na adres kontakt@ideasol.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.ideasol.pl lub listownie, na adres 25-015 Kielce, ul. Złota 23/316.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do odstąpienia od umowy oraz zrozumiałe są dla mnie zasady odstąpienia oraz to, kiedy takie odstąpienie nie wiąże się dla mnie z dodatkowymi kosztami.

Przekazany został mi również wzór formularza odstąpienia od umowy.

Przedstawiciel wykonawcy

Klient (1) – miejscowość, data i podpis

Klient (2) – miejscowość, data i podpis



IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

WZÓR FORMULARZA O ODSTĘPIENIU OD UMOWY

Ja, _____,

adres, _____

_____ niżej podpisany(a) oświadczam,
że zgodnie z przysługującym mi prawem odstępuję od umowy nr

_____ ,

zawartej w dniu ____ / ____ / ____ .

- podpis klienta -



IdeaSol Sp. z o. o.

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

tel. XXX XXX XXX

kontakt@ideasol.pl

Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta Indywidualnego, nr _____

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANIA I OBSŁUGI SERWISOWEJ

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Załącznika przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

Wykonawca – IdeaSol pod którą działa Marketing i Promocja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Złotej 23/316.

Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, która zawarła z Wykonawcą Umowę.

Umowa – Umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii.

Instalacja – system fotowoltaiczny oraz/lub magazyn energii wraz z elementami dodatkowymi wskazanymi w Umowie.

Komponenty – moduły PV, falownik, konstrukcja, okablowanie, zabezpieczenia, system monitoringu oraz magazyn energii (jeżeli dotyczy).

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego właściwy dla miejsca instalacji.

§ 1. PRZEDMIOT ZAŁĄCZNIKA

- Niniejszy Załącznik określa warunki dodatkowej odpowiedzialności Wykonawcy za jakość wykonania Instalacji oraz zasady obsługi zgłoszeń serwisowych.
- Uprawnienia wynikające z niniejszego Załącznika są niezależne od:
 - gwarancji producentów urządzeń,
 - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 - prawidłowy montaż Instalacji,
 - uruchomienie i konfigurację systemu,
 - poprawność wykonania połączeń elektrycznych,
 - zgodność wykonania z projektem i zasadami technicznymi.
- Zakres obejmuje wszystkie elementy Instalacji wskazane w Umowie.
- Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy wyłącznie prac wykonanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

§ 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z niniejszego Załącznika obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Instalacji.
- Po upływie tego okresu Klient korzysta wyłącznie z:
 - gwarancji producentów,
 - rękojmi (w zakresie przewidzianym przepisami prawa).

§ 4. ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYKONAWCY

W ramach niniejszego Załącznika Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania diagnostyki zgłoszonych nieprawidłowości działania Instalacji,
- usuwania usterek wynikających z błędów montażowych,
- wsparcia w procedurach gwarancyjnych producentów,
- zgłaszania usterek do producentów – jeżeli wymagane,
- udzielania zdalnego wsparcia technicznego w zakresie podstawowej obsługi Instalacji.

§ 5. ZGŁOSZENIA SERWISOWE

- Klient może zgłaszać usterek:
 - telefonicznie,
 - e-mailowo,
 - pisemnie na adres Wykonawcy.
- Zgłoszenie powinno zawierać:
 - opis problemu,
 - datę wystąpienia,
 - dane identyfikacyjne Instalacji (nr umowy),
 - dokumentację zdjęciową (jeżeli możliwe).
- Wykonawca dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych.

§ 6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejszy Załącznik nie obejmuje przypadków, gdy nieprawidłowe działanie Instalacji wynika z:

IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl



- a) niewłaściwej eksploatacji Instalacji przez Klienta,
- b) ingerencji osób nieupoważnionych,
- c) uszkodzeń mechanicznych niepowstałych z winy Wykonawcy,
- d) zdarzeń losowych, w tym: pożar, powódź, grad, wichura, wylądowania atmosferyczne, przepięcia,
- e) awarii sieci energetycznej OSD lub instalacji wewnętrznej budynku,
- f) braku konserwacji lub zaniedbań eksploatacyjnych,
- g) modyfikacji Instalacji wykonanych bez zgody Wykonawcy.

§ 7. KOSZTY NIEUZASADNIONYCH ZGŁOSZEŃ

1. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionego (tj. gdy Instalacja działa prawidłowo lub brak jest podstaw do interwencji), Klient może zostać obciążony kosztami:
 - dojazdu serwisu,
 - diagnozy,
 - pracy technika,
 - kosztów administracyjnych.
2. Informacja o zasadności zgłoszenia przekazywana jest Klientowi po analizie serwisowej.

§ 8. GWARANCJE PRODUCENTÓW

1. Komponenty Instalacji objęte są odrębnymi gwarancjami producentów.
2. W pierwszej kolejności stosuje się procedury gwarancyjne producenta, o ile są dostępne i właściwe dla danej usterki.
3. Wykonawca wspiera Klienta w realizacji tych procedur, o ile jest to możliwe organizacyjnie i technicznie.

Przedstawiciel wykonawcy

Klient (1)

Klient (2)

§ 9. RĘKOJMIA

1. Niniejszy Załącznik nie ogranicza praw Klienta wynikających z rękojmi.
2. Klient może korzystać z rękojmi niezależnie od postanowień niniejszego Załącznika.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Dokument podlega prawu polskiemu.



IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

Załącznik nr 3 do Umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta Indywidualnego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODY MARKETINGOWE

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest Marketing i Promocja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Złota 23/316, 25-015 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0001056549, NIP: 9592065468, działająca pod marką handlową „IdeaSol”, zwana dalej „Administratorem” lub „Wykonawcą”.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

- pod adresem e-mail: kontakt@ideasol.pl
- telefonicznie: 577-821-805
- listownie: ul. Złota 23/316, 25-015 Kielce

2. Cele i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:

- a) przygotowania oferty oraz zawarcia i realizacji Umowy,
- b) wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii lub innych usług objętych Umową,
- c) kontaktu z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy,
- d) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych, księgowych oraz związanych ze zgłoszeniem instalacji do właściwych instytucji i operatorów,
- e) obsługi reklamacji, gwarancji, serwisu oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń,
- f) przekazywania informacji handlowych i marketingowych — wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO — realizacja Umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO — obowiązki prawne Administratora,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO — prawnie uzasadniony interes Administratora,
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO — zgoda Klienta (w zakresie marketingu).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

3. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

- operatorom sieci dystrybucyjnych (OSD),
- instytucjom finansowym i kredytowym,
- podmiotom współpracującym przy realizacji Umowy,
- firmom instalacyjnym, serwisowym i transportowym,
- kancelariom prawnym i podmiotom księgowym,
- dostawcom usług IT i hostingu,
- organom państwowym lub instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

- przez okres realizacji Umowy,
- przez okres wymagany przepisami prawa,
- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
- w przypadku zgód marketingowych — do czasu cofnięcia zgody.

5. Prawa Klienta

Klient ma prawo do:

- dostępu do swoich danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IdeaSol

kontakt@ideasol.pl

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce



6. Informacja o marketingu i zgodach

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i może zostać cofnięte w dowolnym momencie.

Klient 1

Zgoda na kontakt marketingowy drogą elektroniczną

☐ TAK ☐ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od IdeaSol, drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Zgoda na kontakt marketingowy telefoniczny

☐ TAK ☐ NIE

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez IdeaSol na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących.

Zgoda na dokumentację fotograficzną realizacji

☐ TAK ☐ NIE

Wyrażam zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej lub materiałów wideo przedstawiających miejsce realizacji oraz zamontowaną instalację, w celach dokumentacyjnych, serwisowych oraz marketingowych Administratora, bez ujawniania danych osobowych i dokładnego adresu nieruchomości.

Klient 2

Zgoda na kontakt marketingowy drogą elektroniczną

☐ TAK ☐ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od IdeaSol, drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Zgoda na kontakt marketingowy telefoniczny

☐ TAK ☐ NIE

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez IdeaSol na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących.

Zgoda na dokumentację fotograficzną realizacji

☐ TAK ☐ NIE

Wyrażam zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej lub materiałów wideo przedstawiających miejsce realizacji oraz zamontowaną instalację, w celach dokumentacyjnych, serwisowych oraz marketingowych Administratora, bez ujawniania danych osobowych i dokładnego adresu nieruchomości.

Przedstawiciel wykonawcy

Klient (1)

Klient (2)



IdeaSol

ul. Złota 23/316
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

Załącznik 4 - formularz techniczny do umowy

Aby montaż instalacji u Klienta został przekazany do realizacji należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Ikona aparatu oznacza konieczność wykonania zdjęcia. Audyt wypełniaj DRUKOWANYMI, wyraźnymi literami.

Imię i nazwisko

Adres miejsca montażu (w przypadku braku adresu – numer działki):

ZAKRES AUDYTU (możliwy wybór wielu)

- ☐ FOTOWOLTAIKA – DACH
(Pytania w sekcjach A, B, C, D)
- ☐ FOTOWOLTAIKA – GRUNT
(Pytania w sekcjach A, B, D)
- ☐ MAGAZYN ENERGII
(Pytania w sekcjach A, D, E)

A – INFRASTRUKTURA NIERUCHOMOŚCI KLIENTA

1. Obecny dystrybutor energii: _____, umowa kompleksowa: ☐ NIE ☐ TAK

2. Czy Klient posiada już mikroinstalację na tym liczniku? ☐ NIE (przejdź do pkt. 3) ☐ TAK (przejdź do pkt. 2a–2d)

2b. Posiadane panele: liczba paneli: _____, producent: _____, moc całej instalacji: _____ kW.

☐  Zdjęcie paneli

2c. Posiadany inwerter i skrzynki: producent: _____, moc _____ kW.

☐  Zdjęcie inwertera i skrzynek ☐  Zdjęcie tabliczki znamionowej inwertera

2d. Posiadany magazyn energii: producent: _____, model: _____, pojemność: _____ kWh.

☐  Zdjęcie magazynu energii ☐  Zdjęcie tabliczki znamionowej magazynu energii

3. Wjazd do posesji

☐ brak zgody Klienta na wjazd (przejdź do pkt. 4) ☐ zgoda na wjazd auta do 3,5 tony (przejdź do pkt. 3a) ☐ zgoda na wjazd auta powyżej 3,5 tony (przejdź do pkt. 3a)

3a. Dostępność do posesji: szerokość bramy wjazdowej: _____ m.

4. Liczba faz w miejscu przyłączenia instalacji: ☐ 1 faza ☐ 3 fazy

5. Moc przyłączeniowa: _____ kW, wartość zabezpieczenia przedlicznikowego: _____ A.

6. Lokalizacja licznika: ☐ wewnątrz budynku ☐ na ścianie zewnętrznej ☐ w granicy działki

☐  Zdjęcie licznika i okolicy ☐  Zdjęcie numeru licznika

7. Planowane miejsce przyłączenia instalacji (sugerowana rozdzielnia główna, dla inw.hybrydowego wyłącznie rozdzielnia główna):

☐ rozdzielnia główna ☐ inne (opisać jakie) _____
(do potwierdzenia przez instalatora)

☐  Zdjęcie otwartej rozdzielnicy i miejsca przyłączenia (jeśli inne niż rozdzielnia główna)

B – PLANOWANA INSTALACJA PV

8. Rodzaj inwertera: ☐ sieciowy ☐ hybrydowy ☐ mikroinwertery **liczba faz:** ☐ 1-fazowy ☐ 3-fazowy

9. Miejsce montażu inwertera/zabezpieczeń DC:

☐ pod konstrukcją gruntową (przejdź do pkt. 10) ☐ na elewacji budynku (przejdź do pkt. 9a–9b) ☐ wewnątrz budynku (opisz rodzaj miejsca/pomieszczenia)
(np. piwnica/pom. techniczne/osobny budynek gospodarczy; przejdź do pkt. 9a–9b)

☐  Zdjęcie miejsca montażu inwertera i zabezpieczeń

9a. Odległość pomiędzy panelami a inwerterem/zabezpieczeniami DC: (w przypadku braku danych typu trasy wpisz „0”)

Odległość w metrach	Wewnątrz budynku	Po elewacji	W gruncie	Napowietrznie	SUMA
Trasa DC od paneli do inwertera/zabezpieczeń DC (A+B+C)	A _____ m	B _____ m	C _____ m		A+B+C _____ m

9b. Materiał z jakiego wykonane jest podłoże ściany/elewacji, na której będzie zawieszony falownik/zabezpieczenia AC:

☐ drewno
 ☐ tworzywo sztuczne (np. siding)
 ☐ beton, bloczek betonowy, cegła
 ☐ tynk
 ☐ inne: _____

10. Odległość pomiędzy inwerterem/zabezpieczeniami AC a miejscem wpięcia: (w przypadku braku danych typu trasy wpisz „0”)

Odległość w metrach	Wewnątrz budynku	Po elewacji	W gruncie	Napowietrznie	SUMA
Trasa AC od inwertera/zabezpieczeń AC do miejsca wpięcia (A+B+C+D)	A _____ m	B _____ m	C _____ m	D _____ m	A+B+C+D _____ m

11. Czy klient wie o jakiejś infrastrukturze obcej w gruncie, która może być przeszkodą dla prowadzenia instalacji fotowoltaicznej (kanalizacja, przewody gazowe, elektryczne itp.)?

☐ brak trasy w gruncie
 ☐ brak wiedzy Klienta
 ☐ brak przeszkód
 ☐ możliwe kolizje – opisać: _____

12. Czy Klient wie jaka jest struktura gruntu w miejscach prowadzenia instalacji?

☐ brak trasy w gruncie
 ☐ brak wiedzy Klienta
 ☐ opis przekroju gruntu (piach, glina, gruz, skała itp.): _____

13. Możliwe zacienienia:

☐ brak zacień (przejdź do pkt. 14)
 ☐ możliwe zacienienia; szacunkowa liczba zaciennionych paneli: _____ (przejdź do pkt. 13a)

13a. Rodzaj zacień (możliwy wybór wielu):

☐ drzewa
 ☐ budynek/budynki
 ☐ elementy infrastruktury budynków (kominy, murki itp.) – opisz: _____

☐  Zdjęcie możliwych zacień _____

14. Czy w miejscu montażu inwertera (lub w miejscu właściwym dla mikroinwerterów) jest dostęp do internetu?

☐ brak zasięgu
 ☐ jest zasięg, określ siłę Wi-Fi (określ orientacyjną siłę Wi-Fi w skali 1-5): _____

C – KONSTRUKCJA DACHOWA

15. Wysokość budynku od strony instalacji: _____ m ☐  Zdjęcie całego budynku od strony planowanej instalacji

16. Możliwość wjazdu zwyżki od strony instalacji: ☐ NIE ☐ TAK, jak szeroki dostęp: _____ m

17. Instalacja odgromowa: ☐ jest ☐ nie ma

18. Liczba połąc, na których będzie montaż: _____

19. Charakterystyka połąc, na których będzie montaż (dla każdej połąc oddzielnie):

		Połąc 1	Połąc 2	Połąc 3	Połąc 4	Połąc 5	Połąc 6
orientacja	zachód	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	południowy zachód	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	południe	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	południowy wschód	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	wschód	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	wschód/zachód	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Połąc 1	Połąc 2	Połąc 3	Połąc 4	Połąc 5	Połąc 6
szacunkowy kąt spadku połaci	_____	_____	_____	_____	_____	_____
szerokość połaci	_____ m	_____ m	_____ m	_____ m	_____ m	_____ m
długość połaci	_____ m	_____ m	_____ m	_____ m	_____ m	_____ m
liczba paneli	_____ szt.	_____ szt.	_____ szt.	_____ szt.	_____ szt.	_____ szt.

20. Pokrycie dachu dla każdej połaci (A, B, C, D, E, F):

Wpisz połącz, której dotyczy: A, B, C, D, E, F

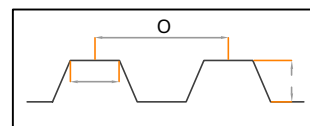
- ☐ blachodachówka _____
☐ blacha płaska _____
☐ płyta wielowarstwowa _____
☐ blacha trapezowa _____
☐ blacha falista _____
☐ gont bitumiczny _____
☐ papa _____
☐ dachówka ceramiczna, betonowa _____
☐ dachówka karpiówka _____
☐ inne: _____

Podaj szczegóły:

(O) Rozstaw grzbietu trapezu

Czy rozstaw ma więcej niż 25 cm?

☐ NIE ☐ TAK



Podaj szczegóły:

Wymiary dachówki całej (pełna płytką)

Wymiary dachówki po zamontowaniu (widoczna część na dachu)

Szacowany zapas dachówki

szerokość:

wysokość:

_____ cm _____ cm

_____ cm _____ cm

_____ szt.

21. Konstrukcja dachu (Możliwy wybór wielu – wpisz literę/y połaci, której dotyczy konstrukcja):

- ☐ brak możliwości sprawdzenia/brak wiedzy: _____
☐ łąty i krokwie: _____
☐ ciężka żelbetowa lub stropodach: _____
☐ pełne deskowanie: _____
☐ płyty warstwowe: _____
☐ kratownica drewniana: _____
☐ kratownica metalowa: _____

☐ Zdjęcie konstrukcji dachowej

22. Odległości między krokiewiami i szerokość krokwi:

- ☐ nie dotyczy ☐ brak możliwości sprawdzenia ☐ odległość pomiędzy krokiewiami: _____ cm,
 szerokość krokwi: _____ cm

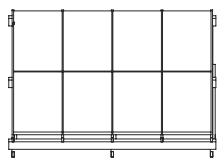
D – WIZUALIZACJA, DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

23. Rysunek:

FOTOWOLTAIKA – DACH: narysuj i zwymiaruj połacie montażowe, narysuj proponowany układ modułów. Nanieś znajdujące się na dachu elementy mogące utrudnić montaż (np. okna, komin, itp.)



FOTOWOLTAIKA –GRUNT: wybierz proponowaną konstrukcję gruntową i określ liczbę planowanych stołów i dostawek (schemat poniżej)



- ☐ stół 2x4, liczba stołów: _____
- ☐ dostawka +2, liczba dostawek: _____
- ☐ dostawka +4, liczba dostawek: _____

- ☐  Zdjęcie miejsca montażu
- ☐  Zdjęcie (zrzut ekranu) widoku satelitarnego terenu

24. Uwagi:

E – MAGAZYN ENERGII

25. Czy montaż magazynu energii jest planowany w tym samym pomieszczeniu co falownik? ☐ NIE ☐ TAK

26. Sposób rozbudowy instalacji:

- ☐ nowy inwerter ☐ inwerter klienta ☐ nowy odrębny inwerter (nie powiązany z obecnym)

26. Miejsce wpięcia falownika hybrydowego:

- ☐ rozdzielnia główna ☐ inne (opisać jakie): _____
(do potwierdzenia przez instalatora)

- ☐  Zdjęcie otwartej rozdzielni i miejsca przyłączenia (jeśli inne niż rozdzielnia główna)

konieczność przejścia przez strop: ☐ NIE ☐ TAK

27. Długość trasy kablowej pomiędzy falownikiem a punktem wpięcia instalacji: (tylko w przypadku wymiany falownika)

Odległość w metrach	Wewnątrz budynku	Po elewacji	W gruncie	Napowietrznie	SUMA
Dodatkowa trasa DC (panele – falownik)	A _____ m	B _____ m	C _____ m		A+B+C _____ m

Odległość w metrach	Wewnątrz budynku	Po elewacji	W gruncie	Napowietrznie	SUMA
Trasa AC (falownik – miejsce wpięcia)	A _____ m	B _____ m	C _____ m		A+B+C _____ m

28. Długość trasy kablowej pomiędzy falownikiem a punktem wpięcia instalacji: (tylko w przypadku zamontowania dodatkowego falownika)

Odległość w metrach	Wewnątrz budynku	Po elewacji	W gruncie	Napowietrznie	SUMA
Trasa AC (falownik – miejsce wpięcia)	A _____ m	B _____ m	C _____ m		A+B+C _____ m

29. Czy pomieszczenie montażu magazynu jest odpowiednie temperaturowo, wilgotnościowo, niezagrażone wybuchem (spizarnie, składy zboża itp.)?

- ☐ NIE ☐ TAK

30. Wymiary dostępnego miejsca na montaż magazynu energii:

długość: _____ cm, szerokość: _____ cm, wysokość: _____ cm

- ☐  Zdjęcie pomieszczenia montażu magazynu energii

30. Czy klient posiada układ załączenia rezerwy lub agregat prądotwórczy?

- ☐ nie posiada ☐ tylko układ załączenia rezerwy ☐ tylko agregat prądotwórczy ☐ oba wcześniej wymienione

Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszym załączniku są zgodne ze stanem faktycznym, a miejsce montażu instalacji spełnia warunki umożliwiające jej prawidłowy i bezpieczny montaż oraz użytkowanie. Przyjmuję do wiadomości, że zatajenie lub nieujawnienie istotnych informacji dotyczących w szczególności stanu technicznego dachu, instalacji elektrycznej lub terenu przeznaczonego pod montaż może skutkować koniecznością wykonania dodatkowych prac, zmianą terminu realizacji, odmową wykonania montażu lub wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za wynikające z tego szkody lub opóźnienia.

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Podpis przedstawiciela Wykonawcy